

NOTA EXPLICATIVA

PADRONIZAÇÃO DOS TRATAMENTO TRIBUTÁRIOS SETORIAIS - TTS

EM QUE CONSISTE A PADRONIZAÇÃO DOS TTS?

A padronização dos TTS consiste no mapeamento, análise, revisão, organização e uniformização dos tratamentos tributários diferenciados, prevendo a concessão de benefícios fiscais para setores econômicos previamente definidos, constantes dos regimes especiais de tributação (RET).

QUEM DECIDE ACERCA DA PADRONIZAÇÃO E CONCESSÃO DO TTS?

A decisão acerca da padronização do TTS é de competência da Comissão de Política Tributária – CPT/SEF, que deliberará pela sua criação, manutenção e/ou alteração, a fim de que seja disponibilizado aos contribuintes do segmento econômico beneficiado.

QUAIS SÃO DIRETRIZES DA PADRONIZAÇÃO DOS TTS?

- Isonomia tributária;
- mapeamento das potencialidades e vocações do Estado, visando o aprimoramento da política de incremento, atração e retenção de investimentos;
- perspectiva de contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado;
- decisão pela Comissão de Política Tributária – CPT/SEF – com a participação do Secretário de Estado de Fazenda;
- simplificação da escrituração e apuração do ICMS ao estabelecer um percentual fixo de recolhimento efetivo sobre as operações de saídas tributadas dos contribuintes beneficiados;
- simplificação dos procedimentos de controle e acompanhamento do contribuinte beneficiado pelo Fisco.

QUAIS SETORES NA SEF EXECUTAM A PADRONIZAÇÃO DOS RET?

A execução da padronização dos tratamentos tributários setoriais vem sendo realizada conjuntamente pela Superintendência de Tributação - SUTRI, pela Superintendência de Fiscalização – SUFIS, pela Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais – SAIF e pela Superintendência de Cobrança do Crédito Tributário – SUCRED, para apresentação e deliberação pela CPT/SEF.

QUANTOS SÃO OS TTS PADRONIZADOS PELA SEF, ATÉ O MOMENTO?

Atualmente encontram-se padronizados 77 (setenta e sete) Tratamentos Tributários Setoriais – TTS.

O QUE SÃO OS RET's?

Os RET's são Regimes Especiais de Tributação, concedidos pela SEF em caráter individual, para os contribuintes do ICMS que pleitearem tratamento tributário diferenciado, tendo em vista as peculiaridades de suas operações ou por princípio de isonomia, na hipótese de tratamento tributário setorial (TTS) padronizado, prevendo a concessão de benefícios fiscais.

QUAL É O OBJETIVO DE UM RET?

- Veicular regras específicas de tributação aplicáveis a determinado contribuinte, a fim de atender as peculiaridades do interessado, incumbindo-lhe demonstrar as circunstâncias que justifiquem o procedimento que se pretende adotar;
- cumprir o disposto na legislação vigente, nas hipóteses em que a legislação preveja a possibilidade de concessão de um RET;

QUANDO É VEDADA A CONCESSÃO DE UM RET?

- Quando possa dificultar ou impedir a ação do Fisco;
- quando o contribuinte, sócio-gerente, administrador, ou, em se tratando de sociedade anônima, diretor, seja réu em ação penal, cuja denúncia tenha sido recebida por crime contra a ordem tributária, desde que não extinta a punibilidade;

- para contribuinte que tenha regime especial revogado por dificultar a ação do Fisco nos cinco anos anteriores ao pedido;
- para contribuinte em situação que possa ser emitida certidão de débitos tributários positiva para com a Fazenda Pública Estadual.

QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE UM RET?

- As solicitações referentes a regime especial serão realizadas por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita (SIARE), no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na internet.
- utiliza-se a via digital desde o pedido do contribuinte até o envio da decisão para a caixa de mensagem do SIARE, acessível pela internet.

Para orientações sobre os procedimentos relacionados à protocolização do pedido de Regime Especial de Tributação no SIARE, o contribuinte poderá consultar o manual, disponível em: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/regime_especial/manual_regime_especial_contribuinte.pdf.

O RET PODERÁ SER REVOGADO OU ALTERADO?

Sim. O RET poderá ser revogado ou alterado pela autoridade competente quando:

- se mostrar prejudicial ou inconveniente aos interesses da Fazenda Pública Estadual;
- ocorrer descumprimento de obrigação tributária por parte do beneficiário;
- ocorrerem fatos que aconselhem tais medidas.

POR QUE OS VALORES DA RENÚNCIA SÃO APRESENTADOS POR NÚCLEO DE CNPJ?

- A quantificação das renúncias fiscais do ICMS é consolidada por grupo empresarial, que na prática é a agregação dos dados por núcleo de CNPJ

(oito primeiros dígitos iguais do CNPJ), ou seja, agregando todos os estabelecimentos do contribuinte sediados no Estado.

- Cumpre informar que a consolidação e agregação das informações dos TTS por grupo empresarial (núcleo de CNPJ) é necessária para alcançar todo o tratamento tributário do ICMS, imposto multifásico aplicável às operações desde a extração, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização, que envolve todos os estabelecimentos de cada empresa.